باب

تعتدّ حرّة وإن كتابيّة أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب امكن شغلها منه وان نفياه وأخذا بإقرارهما لا بغيرها الا أن تُقرّ به او يظهرَ حمْل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرقّ قُرْآن والجميعُ للاستبراء لا الاول فقط على الأرجح ولو اعتادته في كالسنة او أرضعت او استُحيضت وميّزت وللزوج انتزاع ولد المرضِع فرارا من أن ترثهُ او ليتزوّج أختها او رابعةً اذا لم يضرّ بالولد وان لم تميّز او تأخّر بلا سبب او مرضت تربّصت تسعةً ثم اعتدّت بثلاثة كعدّة من لم تَرَ الحيض واليائسةِ ولو برقّ وتُمّم من الرابع في الكسْر ولغي يومُ الطلاق وان حاضت في السنة انتظرت الثانيةَ والثالثةَ ثمّ ان احتاجت لعدّة فالثلاثة ووجب ان وُطئت بزنى او شُبهةٍ ولا يطأُ الزوجُ ولا يعقد او غاب غاصبٌ او سابٍ او مشترٍ ولا يُرجع لها قدرُها وفي امضاء الوليّ او فسخه تردّد واعتدّت بطهر الطلاق وإن لحظةً فتحلّ بأوّل الحيضة الثالثة او الرابعةِ ان طُلّقت بكحيْض وهل ينبغي ألّا تُعجّل برؤيته تاويلان ورجع في قدر الحيض هُنا هل هو يوم او بعضُه وفي انّ المقطوع ذكَرُه او أُنثياه يُولد له فتعتدّ زوجتُه او لا وما تراه الأيسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة ان امكن حيضُها وانتقلت للأقراء والطهرُ كالعبادة وان أتت بعدها بولد لدون اقصى أمد الحمل لحق الا أن ينفيه بلعان وتربّصت ان ارتابت به وهل خمسا او اربعا خلاف وفيها لو تزوّجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحُدّت واستُشكلت وعدّة الحامل في وفاة او طلاق وضعُ حملها كلّه وان دمًا اجتمع والا